III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 02/10/2026, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Fuentelviejo (Guadalajara), para la construcción de un nuevo depósito regulador de agua potable en Fuentelviejo. Actuación cofinanciable con fondos Feder. [2026/7306]

La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Fuentelviejo (Guadalajara) han formalizado, con fecha 1 de octubre de 2026, un convenio para la construcción de un nuevo depósito regulador de agua potable en Fuentelviejo. Actuación cofinanciable con fondos Feder. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 315/2007, de 27 de diciembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta Secretaría General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 2 de octubre de 2026

La Secretaria General
MARÍA DEL CARMEN MARTÍN SÁNCHEZ

Anexo I

Convenio entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Fuentelviejo (Guadalajara) para la construcción de un nuevo depósito regulador de agua potable en Fuentelviejo. Actuación cofinanciable con fondos Feder.

Toledo, 1 de octubre de 2026

Reunidos

De una parte, Dª María Mercedes Gómez Rodríguez, Consejera de Desarrollo Sostenible, que actúa en representación de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con domicilio en Toledo, calle Río Estenilla, s/n, en virtud de nombramiento realizado por Decreto 90/2023, de 9 de julio (DOCM nº.131, de 11 de julio de 2023) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, así como en el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM nº 144, de 28 de julio de 2023), en virtud de lo previsto en el artículo 2.e) del citado Decreto.

Y, de otra parte, Dª. María del Mar García Vázquez, como Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Fuentelviejo (Guadalajara), con domicilio en la Plaza de Luis Sierra núm. 1, 19144, investida para tal cargo el día 17 de junio de 2023 en el Pleno de la Corporación municipal en el ejercicio de las atribuciones que ostenta al amparo de lo previsto en el artículo 21.1 letras b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Los comparecientes intervienen en razón de sus respectivos cargos, en nombre y representación de sus instituciones citadas, en cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de colaboración, y en su virtud,

Manifiestan

I. El Ayuntamiento de Fuentelviejo solicitó auxilio a la entonces Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Organismo Autónomo, adscrito a la Consejería de Desarrollo Sostenible, para el estudio para la ejecución de actuaciones para la mejora del abastecimiento en el municipio del mismo nombre, con el fin de asegurar el sistema de abastecimiento de agua potable de toda la población.

II. A tal efecto, se suscribió convenio de cooperación entre la Agencia del agua de Castilla-La Mancha O.A. y el Ayuntamiento de Fuentelviejo para la construcción de un nuevo depósito regulador de agua potable en Fuentelviejo (Guadalajara) en fecha 12 de septiembre de 2022.

III. En base al convenio suscrito, la Agencia del Agua licitó el contrato de servicios de ingeniería para la redacción de un proyecto constructivo de nuevo depósito y mejora de la red de abastecimiento en alta de Fuentelviejo (Guadalajara) con núm. de expediente 2022/005606 (5602TO22SER00002), adjudicado con fecha 2 de junio de 2022 a la mercantil Basis oficina técnica, s.l., procediéndose a la elaboración del correspondiente proyecto de construcción: nuevo depósito y mejora de la red de abastecimiento en alta de Fuentelviejo (Guadalajara) por D. José María Jiménez, ingeniero de caminos, canales y puertos, con número de colegiado 14261 y del que se desprendía que un presupuesto de ejecución por contrata de 262.315,52 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución material de cinco (5) meses.

IV. La actuación denominada “nuevo depósito de 150 m3 y mejora de captación” está incluida en el programa de inversiones y contratos para el ejercicio 2026, aprobado por resolución de la Dirección-Gerencia de la Agencia del agua de fecha 23 de febrero de 2026 para su ejecución en este ejercicio.

Dado el tiempo transcurrido desde la redacción del proyecto, así como la variación experimentada por los precios durante dicho periodo, ha resultado necesario la actualización del presupuesto con el fin de garantizar que la licitación se adecue a los precios del mercado y evitar que esta se quede desierta. Por ello, se ha elaborado la correspondiente adenda al proyecto, de fecha 15 de julio de 2026, de la que se desprende un nuevo presupuesto base de licitación por importe de 338.649,34 € (IVA incluido).

V. El Ayuntamiento de Fuentelviejo, en virtud de lo establecido en el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el artículo 7 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su redacción vigente, ejerce competencias propias en materia de abastecimiento y saneamiento, prestando el servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable a los vecinos de su municipio, al ser un servicio público básico al amparo del artículo 26.1 de la citada Ley.

VI. La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., disponía, al amparo de los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, competencias para la programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo las relativas al abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas, así como aprovechamientos hidráulicos en general.

VII. No obstante y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1/2026, de 26 de marzo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha (DOCM nº 61, de 30 de marzo de 2026), la Agencia del Agua ha sido extinguida y sus competencias y funciones pasaron a ser asumidas por la consejería competente en materia de aguas, que actualmente recaen en la Consejería de Desarrollo Sostenible.

VIII. Como consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el Decreto 17/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se crea la Dirección General del Agua, integrada en la citada Consejería, que de acuerdo con el art. 10 bis del mencionado Decreto se atribuyen las funciones relativas a la programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo las relativas al abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y demás competencias hídricas que hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2026 eran ejercidas por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

IX. El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que, para la cooperación económica, técnica y administrativa, tanto para asuntos de interés común como para la prestación de servicios locales, las administraciones locales, pueden suscribir convenios administrativos, que serán de carácter voluntario, bajo las formas y los términos previstos en las leyes, tanto con la Administración General del Estado, como con las administraciones de las comunidades autónomas.

X. En este sentido, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el régimen jurídico de los Convenios en sus artículos 47 al 52. Señala el artículo 47.1 que los convenios son los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. Y dentro de los tipos de Convenios que recoge citado artículo, prevé, entre otros, los convenios interadministrativos, que son los firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.

En la misma línea, el artículo 35.2 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prevé que en la licitación de obras en las que intervengan conjuntamente la administración regional y la administración local, la concreción de las actuaciones a ejecutar por cada uno de los entes públicos intervinientes se materializará bajo la forma de convenio entre las Administraciones públicas competentes.

XI. Asimismo el artículo 39 de la referida Ley, se regula régimen económico financiero de las inversiones, señalando al efecto que estas podrán ser cofinanciados con otras Administraciones, debiendo fijarse los porcentajes de financiación por cada una de las Administraciones intervinientes, así como el procedimiento de otorgamiento de los recursos correspondientes en el correspondiente convenio.

A efecto de lo anterior, el Decreto 18/1989, de 7 de marzo, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en abastecimiento y saneamiento, vigente en todo aquello que no se oponga a lo previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prevé en su artículo 2, los porcentajes de cofinanciación a asumir por cada una de las partes.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes intervinientes formalizan el presente convenio, el cual se regirá por lo dispuesto en las siguientes,

Cláusulas

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la forma de colaboración económica y técnica entre la administración regional y local para la ejecución de la actuación de construcción de un nuevo depósito regulador de agua potable en Fuentelviejo (Guadalajara), conforme al Proyecto señalado en el expositivo III.

Segunda. Trabajos

Son trabajos que forman parte del ámbito del objeto del presente convenio, los descritos en el Proyecto de construcción: Nuevo depósito y mejora de la red de abastecimiento en alta de Fuentelviejo (Guadalajara).

Tercera. Presupuesto y financiación

El total de la actuación enumerada en la cláusula anterior, objeto del presente convenio, asciende el importe total estimado de 338.649,34 euros, incluido IVA, tal y como se refleja en el presupuesto contenido en el Proyecto.

Dicho importe se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 56010000.512A.69000, con proyecto de gasto, OOAA/0000001884, financiado con fondos Feder, fondo FPA0090010, para el ejercicio 2027, condicionándose dicha imputación a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto para atender a las obligaciones económicas derivadas del presente convenio.

Financiándose la misma por las administraciones intervinientes, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el artículo 2 el Decreto 18/1989, de 7 de marzo, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en abastecimiento y saneamiento, a saber:

-El Ayuntamiento de Fuentelviejo, el 2 % del total de la actuación.
-La Consejería de Desarrollo Sostenible, el 98 % del total de la actuación.

Por lo que, para el caso de que la actuación se ejecutase por el coste total estimado de 338.649,34 euros correspondería:

-Al Ayuntamiento de Fuentelviejo, 6.772,99 euros.
-A la Consejería de Desarrollo Sostenible, 331.876,35 euros.

Por lo expuesto, el presupuesto de ejecución, cuyas cantidades tienen carácter estimado, queda distribuido, por anualidades y sin perjuicio de su eventual reajuste en función del coste definitivo de las actuaciones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, de la siguiente forma:

Anualidad	Consejería de Desarrollo Sostenible	Ayuntamiento de Fuentelviejo	Total
2027	331.876,35	6.772,99 €	338.649,34 €
Porcentajes	98,00%	2,00%	100,00%

El importe a aportar por el ayuntamiento se imputará a la aplicación presupuestaria 161/751 del ejercicio 2027, habiendo acreditado mediante la correspondiente resolución la aprobación y compromiso de gasto anticipado.

Cuarta. Obligaciones de la Dirección General del Agua.

Son obligaciones asumidas por la Dirección General del Agua:

a) Cofinanciar el coste total de las actuaciones objeto del presente Convenio conforme al porcentaje establecido en la cláusula precedente.
b) Ejecutar la actuación objeto del presente Convenio y demás operaciones vinculadas.
c) Informar al Ayuntamiento, de la marcha de los trabajos objeto del mismo.
d) Una vez recepcionados todos los trabajos objeto del convenio, proceder a la entrega de su titularidad al ayuntamiento.

Quinta. Obligaciones del Ayuntamiento de Fuentelviejo.

Son obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Fuentelviejo:

a) Cofinanciar el coste total de las actuaciones objeto del presente convenio conforme al porcentaje establecido en la cláusula tercera.
b) Dar su conformidad al proyecto señalado en el expositivo III, así tramitar el procedimiento de Trámite de Consulta Sustitutorio de la Licencia de Obras, previsto en los artículos 31 de la LACLM, 173 del TRLOTAU y 35 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, de aquí en adelante (RDUCLM)
c) Garantizar y hacer efectiva la disponibilidad de los terrenos necesarios para la adecuada ejecución de las actuaciones objeto del presente Convenio, así como la de los inmuebles de su titularidad, que entren dentro del mismo, realizando cuantas actuaciones sean precisas a tal fin con sus eventuales usuarios, sean éstos de la naturaleza que sean.
d) Asumir, y en su caso renovar, todas las autorizaciones sectoriales que sean precisas.
e) Asumir todo gasto derivado de cualquier tributo que surja durante la ejecución del presente convenio y sean necesarios para la debida finalización de las actuaciones.
f) Recepcionar la actuación una vez finalizada y puesta a su disposición, incluyendo la misma, a todos los efectos, y en particular a los de los gastos de su mantenimiento, explotación y conservación, así como su inclusión en el patrimonio del ayuntamiento.

Sexta. Desarrollo de las actuaciones

Tras la firma del convenio, en un plazo estimado de 1 mes, por el ayuntamiento habrá de acreditarse la conformidad con el proyecto técnico de obras, así como tramitar el procedimiento de trámite de consulta sustitutorio de la licencia de obras previsto en artículo 173 del TRLOTAU y desarrollado en el artículo 35 del RDUCLM, así como acreditarse la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las actuaciones, y, en su caso, obtener los permisos sectoriales que fueran precisos.

Tras lo cual, por parte de la Dirección General del Agua, se procederá a la preparación, licitación y adjudicación del correspondiente contrato administrativo de obras, o en su caso, proceder a su encargo de medios propios, para la ejecución de la actuación objeto del convenio, en un plazo estimado de dos (2) meses.

Las eventuales bajas en la adjudicación de los contratos que pudieran acaecer fruto de la licitación beneficiaran a las partes firmantes del presente convenio en proporción al porcentaje de aportación que realizan al mismo en los términos fijados en la cláusula tercera.

Igualmente, los eventuales incrementos de costes, que pudieran acaecer fruto de las liquidaciones o modificaciones de los contratos que se derivan de este convenio, serán cofinanciados por las partes en proporción al porcentaje de aportación que realizan en los términos fijados en la cláusula tercera, teniendo como límite el importe del coste total estimado.

Cualquier incremento, que supere el coste total estimado, fijado en la cláusula tercera, será asumido íntegramente por el ayuntamiento, variándose en consecuencia los porcentajes de cofinanciación, y que deberá ser objeto de reajuste que apruebe la comisión de seguimiento, si no supera el 10% y si lo superase de acuerdo entre las partes.

Finalizada la ejecución de la actuación, se requerirá al ayuntamiento para proceder a su entrega y abono de su parte de cofinanciación, hecho que se producirá en el plazo máximo de un mes desde su finalización.

Séptima. Destinatario final

El destinatario final del resultado de la actuación, en términos de inmueble objeto de la misma, es el Ayuntamiento de Fuentelviejo, como titular del objeto de aquella.

Dicho evento, se producirá desde la misma fecha de la recepción a que se refiere la cláusula sexta anterior, adquiriendo el pleno dominio de todos los bienes, a los que se concrete la actuación objeto del presente convenio y subrogándose en cuantos derechos y obligaciones hubiese adquirido la Administración regional, quedando liberada la Administración autonómica, de toda responsabilidad u obligación que pudieran surgir a partir de dicha fecha.

No obstante, lo anterior, será la Dirección General del Agua, durante el periodo de garantía de la actuación correspondiente, la competente para exigir al contratista cuantas responsabilidades contractuales resultaren procedentes. Una vez transcurrido dicho periodo será el Ayuntamiento el que como titular dominical pleno de las actuaciones recepcionadas, podrá ejercer cuantos derechos tenga por conveniente.

De igual forma, finalizadas las actuaciones, el ayuntamiento se compromete y obliga a proceder a su inclusión en su libro de inventario de bienes, a la inscripción en cuantos registros resulte obligado legalmente, así como a su conservación y mantenimiento.

Octava. Vigencia del Convenio

El plazo de vigencia de este convenio, con independencia de los plazos estimativos señalados en la cláusula sexta, es por un total de doce (12) meses, o hasta su finalización con entrega de las actuaciones al Ayuntamiento, en caso de producirse en fecha anterior.

No obstante, en cualquier momento anterior a su finalización, la comisión de seguimiento podrá acordar su prórroga por periodo adicional de hasta seis (6) meses adicionales o su extinción.

Novena. Comisión de Seguimiento

A efectos del seguimiento de la aplicación del presente Convenio, se constituye una Comisión de Seguimiento, formada por un representante de cada entidad firmante, designados con carácter previo y un secretario.

La presidencia de la comisión la ostentará una persona designada por la Consejería de Desarrollo Sostenible y las funciones de la Secretaría las realizará un funcionario de ésta, que tendrá voz, pero no voto.

Décima. Funciones de la Comisión de Seguimiento

Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:

a) Realizar un seguimiento general de la ejecución de la actuación objeto del presente convenio.
b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse tanto en lo que se refiere al contenido de este Convenio como respecto de las actuaciones que conforman su objeto.

Son Competencias de la Comisión de Seguimiento:

a) Aprobación del incremento del gasto del convenio, que no supere el 10% del presupuesto estimado del convenio fijado en la cláusula tercera.
b) Aprobación de cualquier modificación técnica del proyecto que no conlleve coste económico, o de llevarlo no supere el porcentaje señalado anteriormente.
c) Aprobar la prórroga prevista en la cláusula octava.

En todo caso, la ejecución del presente convenio, se adecuará al ritmo de ejecución de los contratos que se deriven, sin necesidad de reajustar las anualidades previstas en la cláusula tercera, en tanto en cuanto no sea necesario modificar los importes o el plazo de ejecución del convenio, con la excepción, señalada en la cláusula 6ª para el caso de que existiera incremento superior al coste total prevenido en la cláusula 3ª.

Para el desempeño de sus funciones, la Comisión de Seguimiento se reunirá cuantas veces sean procedentes, recabando, cuando sea preciso, los pertinentes informes a los equipos técnicos correspondientes, y levantando la correspondiente acta de la sesión correspondiente.

En todo lo no previsto en el presente convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación que para los órganos colegiados establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cualquier otra modificación del clausulado del convenio, fuera de los supuestos señalados anteriormente, requerirá de tramitación del correspondiente expediente por cada una de las administraciones intervinientes, su aprobación previa por sus órganos competentes, y formalización en adenda o documento de modificación convencional

Decimoprimera. Causas de resolución del Convenio y Penalidades

Serán causas de resolución anticipada del presente convenio la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para el que fue suscrito o el incumplimiento de lo estipulado en el mismo, así como el acuerdo de las partes.

En este sentido, se entiende por causa sobrevenida, entre otras, las siguientes:

1ª. Que, formalizado el convenio, el ayuntamiento en el plazo de un mes, no resuelva expresamente el trámite de consulta sustitutorio de la licencia de obras.
2ª. Que, iniciado los procedimientos de contratación, cualquiera de ellos, resulte desierto por no haber oferta alguna para su adjudicación que impida la ejecución material de la actuación, o para el caso de que se proceda a su encargo, este no pueda ser asumido por el medio propio.

Asimismo, se establece como penalidades:

1º. La imposición de multas coercitivas del 10% sobre el importe final de la actuación y por cada mes de retraso, para el caso de que ayuntamiento incumpla con su obligación de la recepción de la actuación, una vez expirado el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la comunicación formal al Ayuntamiento, que la actuación está lista para su recepción y la liquidación de su coste, y sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven frente a los futuros contratistas de cada una de ellas.
2º. La imposición de multas coercitivas del 10% sobre el importe final de la actuación y por cada mes de retraso derivado del incumplimiento del Ayuntamiento del abono de su parte de cofinanciación en el plazo señalado en el párrafo anterior.

Finalmente, para el caso de que no se proceda a la recepción de las actuaciones, transcurridos los plazos señalados anteriormente, se faculta a la Administración regional para levantar Acta de entrega de las mismas, la cual se remitirá al Ayuntamiento y que, transcurridos 10 días desde el envío, si no se firmase por parte del Ayuntamiento, se entenderá entregada la actuación, sin perjuicio de todo lo anterior.

Decimosegunda. Publicidad.

En cuantas ocasiones se publicite por las partes en los medios de comunicación o por cualquier otro medio el presente Convenio, deberán éstas referenciar a todas las administraciones firmantes del mismo.

Decimotercera. Jurisdicción competente

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación y resolución deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento constituida. Si no resultará posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

En prueba de conformidad y para el fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente Convenio en la fecha indicada “Ut Supra”.

La Consejería de Desarrollo Sostenible
El Ayuntamiento de Fuentelviejo